

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ארז מלול

פ/25/3371

הצעת חוק לתיקון סדרי המינהל (החלטות והנמקות) (תיקון – חובת מתן תשובה במועד), התשפ"ג–2023

תיקון סעיף 2 1. בחוק לתיקון סדרי המינהל (החלטות והנמקות), התשי"ט–1958¹, בסעיף 2(א), במקום "מארבעים וחמישה ימים" יבוא "מעשרים ואחד ימים".

דבר הסבר

סעיף 2 לחוק לתיקון סדרי המינהל (החלטות והנמקות), התשי"ט–1958 (להלן – חוק לתיקון סדרי המינהל) קובע כי עובד הציבור שנתבקש בכתב להשתמש בסמכות שניתנה לו על פי דין, ישיב למבקש בתוך ארבעים וחמישה ימים מיום הפנייה אליו בכתב. בהצעת חוק זו מוצע לקצר את זמני המענה לעשרים ואחד ימים בלבד ובכך לקצר את זמני ההמתנה של המבקש.

החוק לתיקון סדרי המינהל מותיר על כנו פרק זמן ארכאי משנת 1958 הקובע זמן לא סביר של ארבעים וחמישה ימים למענה של עובד הציבור. ואולם בעידן הדיגיטלי האמצעים הטכנולוגיים ואמצעי ההתקשרות ובהם האי-מייל, האינטרנט והטלפונים הניידים והחכמים, מאפשרים מענה מהיר ויעיל יותר. לכן, אין הצדקה לקבוע תקופה ארוכה כל כך כברירת מחדל. מדובר בפרק זמן ארוך יחסית אשר עלול להותיר אזרחים, אשר פנו לרשויות בבקשה לסיוע בסוגיות שונות, חסרי אונים מול זמני ההמתנה הארוכים. לעיתים, ההמתנה הממושכת עלולה להוביל לתוצאות בעייתיות, בפרט אם מדובר בבעיות דחופות. סוגיה זו עולה גם במסמך "הערות האגודה לזכויות האזרח לתזכיר חוק סדרי מינהל", בו עולה הצורך בקיצור זמן המענה (הערות האגודה לזכויות האזרח לתזכיר חוק סדרי מינהל (הסדרת עבודת הרשות המנהלית וזכויות הפונה לרשות), התשע"ד–2014, נייר עמדה של ד"ר יעקב בן שמש, עמ' 39-40 יוני 2014).

עוד נאמר שם בהקשר זה: "בבואנו להסדיר את צורת הפנייה אל הרשות ואת הליך הטיפול בה, יש להעמיד לנגד עינינו את הנגשת ההליך המינהלי לציבור מקבלי השירותים ביעילות ובפשטות. זאת תוך שאנו לוקחים בחשבון את צורכיהן המיוחדים של אוכלוסיות מוחלשות כמו קשישים, שמצד אחד אינן תמיד בעלות הידע המאפשר התמצאות מספקת בנבכי הביורוקרטיה, ומצד שני דווקא הן נזקקות לעתים קרובות יותר לשירותי המינהל" (שם, עמ' 29).

הצעה זו מבקשת לקצר את זמני המענה לפנייות הציבור וכך ליישם בצורה הטובה ביותר את העקרונות

¹ ס"ח התשי"ט, עמ' 7.

שצריכים להנחות את הרשות הציבורית בתור נאמן של הציבור הפועל לטובתו.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת איתן גינזבורג (פ/2313/24), על ידי חברת הכנסת נעמה לזימי (פ/2532/24), על ידי חבר הכנסת יוסף עטאונה וקבוצת חברי הכנסת (פ/2721/25) ועל ידי חבר הכנסת סמי אבו שחאדה (פ/3094/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת נעמה לזימי (פ/1159/25) ועל ידי חבר הכנסת בועז טופרובסקי (פ/1703/25).

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת תמר זנדברג (פ/1162/24).

הצעת החוק זהה לפ/1162/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

ט' בסיוון התשפ"ג (29.05.2023)